

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שמחה רוטמן
מיכל מרים וולדיגר
אוהד טל
משה סולומון

5393/25/פ

הצעת חוק-יסוד : השפיטה (תיקון – הפרדת רשויות)

1. תיקון סעיף 15 בחוק-יסוד : השפיטה¹, בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

”ו) על אף האמור בסעיף זה, כנגד הגופים המנויים להלן, לא ייתן בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק צו, אלא אם כן נוכח כי פעלו בניגוד לחיקוק, או שקיבלו את החלטתם ממניעים פסולים :

(1) נשיא המדינה ;

(2) הכנסת או ועדה מוועדותיה ;

(3) הממשלה, ראש הממשלה או שר משרי הממשלה.”

דבר ה ס ב ר

סעיף 15(ג) לחוק-יסוד : השפיטה, מסמך את בית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ, לדון בעניינים אשר הוא ”רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק” ובמסגרת זו הוא מוסמך למעשה לתת כל צו, ללא כל מגבלה.

בסמכות זו נעשה שימוש רב, וככל שמדובר ברשויות מינהליות שונות, מדובר בסמכות שהיא נשמת אפו של שלטון מתוקן, בו פעולה שלטונית כפופה לביקורת שיפוטית. עילות הביקורת השיפוטית–מינהלית התפתחו עם השנים בפסיקותיו של בית המשפט העליון וכיום משמשת עילת הסבירות כעילה מרכזית המעבירה להלכה ולמעשה את שיקול הדעת המינהלי תחת שרביט הביקורת השיפוטית.

כאשר מדובר ברשויות מינהליות שונות, אשר שיקול הדעת המסור להן בחוק מלכתחילה הוא מצומצם, יכולה ביקורת שיפוטית על פעולתן ועל שיקול הדעת שהופעל במסגרת ההליך המנהלי לסייע להן ולהשביח את עבודתן. אולם, כאשר מדובר בבחרי ציבור המכהנים ברשויות השלטון האחרות, ואשר מטבע הדברים שיקול הדעת המסור להם הוא רחב וניתן להם בשל היותם נבחרים המביאים לידי

¹ ס”ח התשמ”ד, עמ’ 78.

ביצוע את רצון העם, הרי שביקורת שיפוטית על אופן הפעלת שיקול הדעת שלהם פוגעת בעקרון הדמוקרטי הבסיסי של מימוש רצון הבוחר. החלפת שיקול הדעת של נבחר הציבור בשיקול הדעת של שופטי בית המשפט העליון, פוגעת בהפרדת הרשויות ומעניקה, הלכה למעשה, לגוף שאינו נבחר את הסמכות לנהל את ענייניה של המדינה.

עם זאת, אין ספק שיש להותיר ביקורת שיפוטית אף על גופים אלה, וזאת לא לצורך בדיקת עצם שיקול הדעת אלא למקרה בו נבחר הציבור מקבלים החלטה הנוגדת דבר חקיקה מפורש או כאשר החלטותיהם נגועות במניעים פסולים דוגמת שוחד, ניגוד עניינים אישי, או פגיעה בטוהר המידות.

אשר על כן מוצע לקבוע כי לא יינתן צו נגד החלטה של נבחר הציבור אלא בשל עילת החוקיות או בשל התבססותה על מניעים פסולים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/2863/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ניסים ואטורי (פ/3479/25).

הצעת החוק זהה לפ/3479/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)